



PUTUSAN
Nomor 5292 K/Pdt/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

NIKSON NIMROD LAKAT, bertempat tinggal di Nasipanaf, RT 028, RW 012, Kelurahan Penfui, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Mekitison Tanau S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Mekitison Tanau, S.H., & Rekan, beralamat di Jalan M. Sabaat, Gang Damai 7, RT 040, RW 011, Kelurahan Liliba, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Februari 2023;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

1. **BENYAMIN NIFU**, bertempat tinggal di RT 009, RW 005, Desa Baumata Barat, Kecamatan Taebenu, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
2. **YAKOBIS NIFU**, bertempat tinggal di Nasipanaf, RT 029, RW 013, Kelurahan Penfui, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur;
3. **SAUL NIFU**, bertempat tinggal di Nasipanaf, RT 029, RW 013, Kelurahan Penfui, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur;
Ketiganya dalam hal ini memberi kuasa kepada A. Luis Balun, S.H., Advokat pada Kantor Hukum A. Luis Balun, SH & Partners, beralamat di Jalan Jendral Sudirman, Gang Toko Buku Suci, Kuanino, Nomor 4, RT 17, RW 03, Kelurahan Nunleu, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Maret 2024;

Halaman 1 dari 9 hal. Put. Nomor 5292 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Kupang untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum tanah objek sengketa yang terletak di Nasipanaf, RT 028, RW 012, Kelurahan Penfui, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang dengan luas $\pm 5.000 \text{ m}^2$ (kurang lebih lima ribu meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Bagian Utara berbatasan dengan Berlian Elfrida dan Yakobus Taneo;
 - Bagian Selatan berbatasan dengan Hendrikus Malo Milla dan Oktovianus Ola;
 - Bagian Timur berbatasan dengan Rencana Jalan;
 - Bagian Barat berbatasan dengan Tanah Milik Penggugat (Nikson Lakat) dan Gasper Baitanu;adalah sah milik Penggugat;
3. Menyatakan hukum bahwa perbuatan Para Tergugat yang tanpa sepengetahuan dan seijin Penggugat sebagai pemilik sah atas tanah objek sengketa masuk menyerobot dan menguasai secara melawan hak dengan cara menebang pohon jati, pohon lontar, membangun pondok, meletakkan tumpukan-tumpukan tanah sertu lalu membuka jalan baru di atas tanah objek sengketa merupakan perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan Penggugat sebagai pemilik sah atas tanah objek sengketa;
4. Menyatakan hukum bahwa oleh karena tanah objek sengketa dengan luas dan batas-batas pada point 3 diatas adalah sah milik Penggugat, maka segala transaksi jual beli, hibah, Pelepasan Hak, Akta Jual Beli dibawah tangan maupun dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), Gambar Situasi (GS), Sertifikat Hak Milik atau surat-surat lainnya yang diterbitkan terhadap tanah objek sengketa adalah tidak mempunyai kekuatan hukum

Halaman 2 dari 9 hal. Put. Nomor 5292 K/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengikat;

5. Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk segera mengosongkan serta menyerahkan kembali tanah objek sengketa kepada Penggugat sebagai pemilik yang sah baik secara sukarela maupun secara paksa dengan bantuan aparat keamanan, tanpa beban apapun di atasnya;
6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslaag*) yang diletakkan terhadap tanah objek sengketa;
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap harinya apabila Para Tergugat lalai/terlambat melaksanakan isi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap;
8. Menghukum pula Para Tergugat untuk secara tanggung renteng menanggung segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya, gugatan Penggugat adalah gugatan yang kabur (*error in persona*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut dikabulkan untuk sebagian oleh Pengadilan Negeri Kupang dengan Putusan Nomor 69/Pdt.G/2023/PN Kpg tanggal 1 November 2023, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan hukum tanah objek sengketa yang terletak di Nasipanaf, RT 028, RW 012, Kelurahan Penfui, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang dengan luas $\pm 5.000 \text{ m}^2$ dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Utara berbatasan dengan Berlian Elfrida dan Yakobus Taneo;
 - Selatan berbatasan dengan Hendrikus Malo Milla dan Oktovianus Ola;

Halaman 3 dari 9 hal. Put. Nomor 5292 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Timur berbatasan dengan Rencana Jalan;
 - Barat berbatasan dengan Tanah Milik Penggugat (Nikson Lakat) dan Gasper Baitanu;
- adalah sah milik Penggugat;
3. Menyatakan hukum bahwa perbuatan Para Tergugat yang tanpa sepengetahuan dan seijin Penggugat sebagai pemilik yang sah atas tanah objek sengketa masuk menyerobot dan menguasai secara melawan hak dengan cara menebang pohon jati, pohon lontar, membangun pondok, meletakkan tumpukan-tumpukan tanah sertu lalu membuka jalan baru di atas tanah objek sengketa merupakan perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan Penggugat sebagai Pemilik yang sah atas tanah obyek sengketa;
 4. Menyatakan hukum bahwa oleh karena tanah objek sengketa dengan luas dan batas-batas pada point 3 diatas adalah sah milik Penggugat, maka segala transaksi jual beli, hibah, Pelepasan Hak, Akta Jual Beli dibawah tangan maupun dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), Gambar Situasi (GS), Sertifikat Hak Milik atau surat-surat lainnya yang diterbitkan terhadap tanah objek sengketa adalah tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
 5. Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk segera mengosongkan serta menyerahkan kembali tanah objek sengketa kepada Penggugat sebagai pemilik yang sah baik secara sukarela maupun secara paksa dengan bantuan aparat keamanan, tanpa beban apapun diatasnya;
 6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
 7. Menghukum Para Tergugat untuk secara tanggung renteng membayar biaya perkara ini sejumlah Rp1.820.000,00 (satu juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa kemudian ditingkat banding putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Kupang dengan Putusan Nomor 160/PDT/2023/PT KPG tanggal 5 Maret 2024;

1. Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para

Halaman 4 dari 9 hal. Put. Nomor 5292 K/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat;

2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 69/Pdt.G/2023/PN Kpg, tanggal 1 November 2023 yang dimohonkan banding tersebut;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Menerima dan mengabulkan eksepsi Para Pembanding semula Para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum kepada Terbanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang di tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 5 Maret 2024 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Februari 2023 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 19 Maret 2024 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 69/Pdt.G/2023/PN Kpg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kupang, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 2 April 2024;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 2 April 2024 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Halaman 5 dari 9 hal. Put. Nomor 5292 K/Pdt/2024



- Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 160/Pdt/2023/PT Kpg tanggal 5 Maret 2024, yang dimohonkan Kasasi tersebut dan mengadili sendiri dengan amar putusan sebagai berikut:
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor. 69/Pdt.G/2023/PN-Kpg tanggal 01 November 2023;
- Menghukum Para Termohon Kasasi /dahulu Para Tergugat/Pembanding untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau,

Apabila Majelis Hakim Agung berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 24 April 2024 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan kasasi dapat dibenarkan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi Kupang) yang membatalkan putusan *Judex Facti* (Pengadilan Negeri Kupang) dengan mengabulkan eksepsi Para Tergugat dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima, telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa gugatan Penggugat telah jelas / tidak kabur karena mengenai letak tanah objek sengketa telah jelas disebutkan dalam gugatan Penggugat adalah terletak di Nasipanaf, RT 028, RW 012, Kelurahan Penfui, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, dengan luas $\pm 5000 \text{ m}^2$ maka eksepsi Para Tergugat tentang gugatan Penggugat tidak jelas/kabur harus ditolak;

Bahwa Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya tanah objek sengketa yang terletak di Nasipanaf, RT 028, RW 012, Kelurahan Penfui, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang seluas $\pm 5000 \text{ m}^2$ adalah sah milik Penggugat yang di peroleh berdasarkan warisan dari ayah Penggugat yang bernama Soleman Lakat (almarhum), maka perbuatan Para Tergugat yang menyerobot dan menguasai tanah objek sengketa dengan cara menebang

Halaman 6 dari 9 hal. Put. Nomor 5292 K/Pdt/2024



pohon jati, pohon lontar serta membangun pondok dan meletakkan tumpukan-tumpukan tanah serta membuka jalan baru diatas tanah sengketa, tanpa seijin Penggugat sebagai pemilik tanah adalah perbuatan melawan hukum, maka segala tindakan terkait tanah objek sengketa tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sehingga tepat Para Tergugat di hukum untuk segera mengosongkan serta menyerahkan objek sengketa dalam keadaan kosong kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: NIKSON NIMROD LAKAT dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 160/PDT/2023/PT KPG tanggal 5 Maret 2024 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 69/Pdt.G/2023/PN Kpg tanggal 1 November 2023 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Termohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **NIKSON NIMROD LAKAT** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 160/PDT/2023/PT KPG tanggal 5 Maret 2024 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 69/Pdt.G/2023/PN Kpg tanggal 1 November 2023;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

Halaman 7 dari 9 hal. Put. Nomor 5292 K/Pdt/2024



1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan hukum tanah objek sengketa yang terletak di Nasipanaf, RT 028, RW 012, Kelurahan Penfui, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang dengan luas $\pm 5.000 \text{ m}^2$ dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Utara berbatasan dengan Berlian Elfrida dan Yakobus Taneo;
 - Selatan berbatasan dengan Hendrikus Malo Milla dan Oktovianus Ola;
 - Timur berbatasan dengan Rencana Jalan;
 - Barat berbatasan dengan Tanah Milik Penggugat (Nikson Lakat) dan Gasper Baitanu;adalah sah milik Penggugat;
3. Menyatakan hukum bahwa perbuatan Para Tergugat yang tanpa sepengetahuan dan seijin Penggugat sebagai pemilik yang sah atas tanah objek sengketa masuk menyerobot dan menguasai secara melawan hak dengan cara menebang pohon jati, pohon lontar, membangun pondok, meletakkan tumpukan-tumpukan tanah serta lalu membuka jalan baru di atas tanah objek sengketa merupakan perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan Penggugat sebagai Pemilik yang sah atas tanah obyek sengketa;
4. Menyatakan hukum bahwa oleh karena tanah objek sengketa dengan luas dan batas-batas pada point 3 diatas adalah sah milik Penggugat, maka segala transaksi jual beli, hibah, Pelepasan Hak, Akta Jual Beli dibawah tangan maupun dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), Gambar Situasi (GS), Sertifikat Hak Milik atau surat-surat lainnya yang diterbitkan terhadap tanah objek sengketa adalah tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
5. Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk segera mengosongkan serta menyerahkan kembali tanah objek sengketa kepada Penggugat sebagai pemilik yang sah baik secara sukarela maupun secara paksa dengan bantuan aparat keamanan, tanpa beban apapun diatasnya;
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Halaman 8 dari 9 hal. Put. Nomor 5292 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum Para Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 28 November 2024 oleh Prof. Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., dan Dr. Lucas Prakoso, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Fitria Handayani Ginting, S.H., M.Kn., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

ttd./

Dr. Lucas Prakoso, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

ttd./

Prof. Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd./

Fitria Handayani Ginting, S.H., M.Kn

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp480.000,00</u>
Jumlah	<u>Rp500.000,00</u>

Untuk Salinan

Mahkamah Agung R.I

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata

ENNID HASANUDDIN

NIP. 195907101985121001

Halaman 9 dari 9 hal. Put. Nomor 5292 K/Pdt/2024